

감사결과 처분요구서

분류번호	2024-060	요구일자	2024. 5. 28.	처분종류	주의
처분대상부서	▲▲▲▲▲팀	조치부서	▲▲▲▲▲팀	회신기일	2024. 7. 28.
건 명	한국국제협력단 자회사 종합감사 - 자회사 용역계약에 따른 계약잔액 및 협의사항 등 관리 철저 -				

1. 내 용

가. 업무개요

협력단이 자회사와 통합 용역계약을 체결함에 있어 모든 사항은 용역계약서와 이에 따른 사업수행계획서, 과업지시서, 계약금액내역서 등을 근거로 하며, 동계약은 일반조건과 특수조건으로 구성되어 상충되는 사항이 있을 때에는 용역계약 특수조건을 우선적으로 적용하도록 되어 있다.

자회사는 매년 협력단이 배포하는 ‘KOICA 출자회사 예산편성지침’에 따라 인건비, 기관 운영비(경상비), 사업비(수탁사업비 또는 직접경비), 예비비로 지출과목을 분류하고 있으며, 이를 기준으로 정산 및 보고 하고 있다.

자회사는 매분기별 수령액 대비 분기별 집행액과 잔액을 정산하고 이를 분기 익월에 협력단으로 보고함과 동시에 시작되는 분기에 대한 계약금액을 청구한다. 분기별 정산 시 수탁사업비에 해당하는 직접경비는 협력단과 계약을 체결한 회계법인에서 자회사가 실시한 정산결과와 내역을 대조 및 검토하여 적합여부에 대한 인정을 가름하고, 그 외 인건비 및 경상비 등은 자회사에서 자체적으로 정산하며 협력단에는 분기별 세목 단위의 집행내역을 보고하고 있다.

한편, 최근 몇 년간 자회사와의 계약조항 내용 중 계약잔액에 대한 반납 범위는 매년 축소되어, 자회사와의 최초 계약에서는 용역계약 정산잔액과 그로 인해 발생하는 이자수익 전액이 반납대상이었으나, 2023년 기준으로는 직접경비와 국제교류연구단지 과업에 따른 정산잔액 및 이자 발생 수익만 반납의 의무가 있다. 따라서 (주)○○○에서는 용역계약내역 중 위 잔액만 협력단에 반납하고 있으며, 2023년을 기준으로 부가세를 포함한 직접경비 정산잔액과 발생이자 총 XXX,XXX,XXX원을 협력단에 반납하였다.

나. 관계법령 및 판단기준

협력단이 자회사와 체결한 용역계약 특수조건에는 용역계약금액의 정산 및 잔액 반납에 관한 내용이 명시되어 있으며, 계약서 특수조건 제15조와 같이 협력단은 제14조 제1항의 청구를 받은 경우, 정해진 기준에 따라 집행 및 정산하여야 한다.

또한, 동 계약 내용에 따라 계약상대자인 자회사는 정산이 완료된 시점에 협력단의 요청이 있을 시 잔액 등을 반납하여야 하는데, 계약서상 관련 조항의 내용은 [표]와 같이 자회사의 잔액 반납 범위가 완화 및 축소되는 방향으로 변화해 왔다.

계약조항 내용에 따르면, 자회사는 예산내역과 관계없이 매 2019-2021년 발생한 계약잔액 전액을 협력단에 반납하여야 하고, 2022년 계약부터는 직접경비 잔액만 반납하며 인건비 및 경상비 등의 계약잔액에 대해서는 모-자회사 간 상호협의 하에 활용할 수 있도록 되어 있다.

([표1] 중략)

따라서 협력단은 2021년까지의 계약에 대해서는 자회사에 요청하여 계약잔액을 모두 반납 받았어야 하고, 2022년 계약부터는 매년 일정시점에 계약잔액의 활용방안 등에 대해 자회사와 협의하고 그 협의결과를 기록하여 이를 근거로 자회사에서 활용할 수 있도록 했어야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제

자회사가 영업을 시작한 2019년부터 2023년까지 협력단이 자회사와 체결한 용역계약에 따른 예산내역별 계약잔액 내역과 자회사가 협력단에 반납한 내역은 내역은 다음과 같다.

[표2] 2019-2023년 계약잔액 및 반납현황

(단위 : 원)

([표2] 중략)

2019-2021년 자회사와의 용역계약서에 따르면, 협력단은 매해 용역계약의 정산이 완료된 시점에 자회사에 요청하여 모든 잔액을 반납받아야 했으나, 2019. 6. 4. 자회사와의 주간실무회의를 통해 인건비만 정산 대상으로 하여 반납하는 것으로 상호 합의하고 그 외 경상비로 볼 수 있는 제경비 및 이윤 등은 비정산 항목으로 하여 해당 잔액을 자회사 자체적으로 사용하도록 한 사실이 있어, 위 [표2]와 같이 해당기간에 경상비 잔액을 반납받지 않았던 것을 확인하였다.

그러나 이러한 실무회의 결과가 변경계약을 통해 용역계약서 상 적시에 반영되지 않은 채, 2021년 계약서까지 “계약상대자는 모든 비용에 대해 정산이 완료된 시점에 협력단의 요청이 있을 시 반납하여야 한다” 고만 되어 있어 실제 계약 운영은 계약서 내용과 상이하게 관리된 부분이 있다.

또한 [표2]에 따르면, 2021년에 자회사 인건비 정산잔액 총 약 105백만원 역시 협력단으로 반납되지 않았는바, 당시 자회사 측의 정산 잔액 반납범위 확정 요청에 대해 협력단에서는 제3차 정례 업무협의 시 “특이사항이 없을 시 2020년과 동일하게 인건비 미반납의 방향으로 인지 요망한다” 는 입장을 표명하였음이 자회사 내부분서를 통해 확인되었다.

이후에도 인건비 잔액 미반납에 대한 자회사 측 확정 요청이 지속적으로 있었으며, 협력단에서는 자회사 경영성과급 지급에 대한 주주총회 의결 결과에 따라 성과급 지급에 필요한 예산을 2021년 자회사 예산 잔액에서 활용토록 하였고, 자회사에서는 인건비 잔액에서 성과급 약 XXX백만원을 집행하였다.

이러한 성과급 지급 이후에도 인건비 항목에서 앞서 말한 XXX백만원의 잔액이 남았으며 이후 해당 잔액의 반납에 대한 추가 논의 여부는 확인되지 않은바, 당초 정례 업무협의 결과에 근거하여 인건비 잔액을 반납하지 않은 것으로 보인다.

결국, 매년 계약변경을 하지 않은 채 모-자회사 간 그때그때의 협의에 따라 잔액 반납 여부를 결정하는 등 용역계약 내용과 달리 운영된 사실이 있으며, 이에 대한 근거가 내부적으로 남아있지 않은 등 미흡한 점이 있으므로, 향후 자회사와 용역계약 시 계약내용에 따른 정산 및 발생 잔액 관리를 철저히 할 필요가 있는 것으로 판단된다.

2. 조치할 사항

- ① 자회사와의 용역계약으로 발생하는 정산잔액과 그에 따른 잔액 반납을 철저히 관리하시고, 반납여부 등 상호협의로 결정한 사항 등은 반드시 협의 결과를 명시하여 근거를 남기시기 바랍니다.
- ② 아울러, 향후 자회사와 용역계약 시 계약금액에 대한 정산 및 반납여부 등을 명확히 하시기 바랍니다. (주의)

감사종류

종합 감사